

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NORTE 19 OPERADORA HOTELERA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LIC. FERNANDO IBARRA SOTO, A QUIEN SE DENOMINARÁ "EL CLIENTE", Y POR LA OTRA, ELEVADORES Y SISTEMAS VERTICALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR ING. SERGIO ALBARRÁN PEÑA, A QUIEN SE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara "EL CLIENTE" que es una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes NOH150820QK3, que opera los hoteles señalados en el Anexo A y que requiere contratar los servicios objeto de este instrumento.

II. Declara "EL PRESTADOR" que es una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes ESV080229KD6 y domicilio en Calzada de Tlalpan 3016, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán, C.P. 04650, Ciudad de México; que se encuentra inscrita en el padrón de prestadoras de servicios especializados, y que cuenta con personal técnico certificado por los fabricantes de los equipos instalados en los hoteles.

III. Declara "EL PRESTADOR" que ha inspeccionado los equipos de los doce (12) hoteles, conoce su estado actual y ha considerado dicha condición al fijar la contraprestación.

IV. Declaran las partes que se reconocen la personalidad con que comparecen y convienen en obligarse conforme a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. "EL PRESTADOR" se obliga a prestar a "EL CLIENTE" los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los elevadores de pasajeros y de servicio instalados en los doce (12) hoteles que se enlistan en el Anexo A (en lo sucesivo "LOS SERVICIOS"), a saber: City Express Ciudad de México Santa Fe, City Express Ciudad de México Insurgentes, City Express Toluca, City Express Querétaro, City Express León, City Express Puebla, City Express Monterrey Universidad, City Express Saltillo, City Express Guadalajara Expo, City Express Aguascalientes, City Express Mérida, City Express Cancún Aeropuerto.

"LOS SERVICIOS" comprenden la inspección mensual, lubricación, ajuste y limpieza de maquinaria, cabinas y cubos; la atención de fallas; el suministro de refacciones de desgaste incluidas en el Anexo B, y la emisión de los dictámenes que exija la normatividad aplicable.

SEGUNDA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO. El mantenimiento preventivo se realizará conforme al calendario anual que "EL PRESTADOR" entregue a cada hotel dentro de los primeros quince (15) días de vigencia, y comprenderá como mínimo: revisión y ajuste de frenos, cables, poleas y paracaídas; revisión de controladores y tableros; limpieza de fosos, cubos y techos de cabina; verificación de dispositivos de seguridad de puertas; y pruebas de nivelación y de funcionamiento de alarmas e intercomunicadores.

Las visitas se programarán en horarios de baja ocupación acordados con la gerencia de cada hotel, a fin de minimizar las molestias a los huéspedes, y ningún equipo podrá quedar fuera de servicio por más de cuatro (4) horas por mantenimiento preventivo.

TERCERA.- ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. "EL PRESTADOR" mantendrá un centro de atención telefónica disponible las veinticuatro (24) horas de los trescientos sesenta y cinco (365) días del año para recibir reportes de emergencia, y contará con técnicos de guardia en cada una de las ciudades donde se ubican los hoteles. Cada reporte generará un número de folio que se comunicará de inmediato al hotel.

CUARTA.- REPORTES Y BITÁCORA. Por cada visita, "EL PRESTADOR" registrará en la bitácora del equipo los trabajos realizados, las refacciones sustituidas y las recomendaciones, y la hará firmar por el responsable de mantenimiento del hotel. Dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, entregará a "EL CLIENTE" un reporte consolidado con la disponibilidad de cada equipo, los reportes atendidos y sus tiempos de respuesta.

QUINTA.- NIVELES DE SERVICIO. "EL PRESTADOR" atenderá los reportes de falla dentro de los plazos siguientes: (a) elevador con personas atrapadas, cuarenta y cinco (45) minutos; (b) elevador fuera de servicio, cuatro (4) horas; (c) fallas que no impiden la operación, veinticuatro (24) horas. La disponibilidad mensual de cada equipo no podrá ser inferior al noventa y ocho por ciento (98%).

El incumplimiento de los niveles de servicio dará lugar a una deducción del cinco por ciento (5%) de la contraprestación mensual del hotel afectado por cada evento, sin que las deducciones excedan del veinte por ciento (20%) mensual.

SEXTA.- CONTRAPRESTACIÓN. "EL CLIENTE" pagará a "EL PRESTADOR" por "LOS SERVICIOS" una contraprestación mensual de \$96,800.00 (NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, por la totalidad de los hoteles, pagadera dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la recepción del CFDI y del reporte mensual de servicios.

Las refacciones no incluidas en el Anexo B y los trabajos de modernización se cotizarán por separado y requerirán orden de compra previa.

SÉPTIMA.- ACTUALIZACIÓN DE LA CONTRAPRESTACIÓN. La contraprestación se actualizará en cada aniversario del contrato conforme a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de los doce (12) meses anteriores.

OCTAVA.-VIGENCIA. El presente contrato tendrá una vigencia de tres (3) años, del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2027. Salvo aviso en contrario de cualquiera de las partes con sesenta (60) días naturales de anticipación a su vencimiento, se renovará automáticamente por periodos sucesivos de un (1) año en las mismas condiciones.

NOVENA.- PERSONAL Y SEGURIDAD. "EL PRESTADOR" asignará técnicos certificados, debidamente identificados y afiliados al régimen de seguridad social, que cumplirán con los reglamentos internos y las políticas de seguridad de los hoteles. "EL PRESTADOR" será el único patrón de dicho personal y responderá de cualquier reclamación laboral.

DÉCIMA.- GARANTÍA DE LOS TRABAJOS. "EL PRESTADOR" garantiza los trabajos de mantenimiento correctivo y las refacciones suministradas por un plazo de seis (6) meses. Para asegurar el cumplimiento del contrato entregará una fianza equivalente al diez por ciento (10%) del monto anual de la contraprestación.

DÉCIMA PRIMERA.- SEGUROS Y RESPONSABILIDAD. "EL PRESTADOR" mantendrá vigente un seguro de responsabilidad civil con suma asegurada no menor a \$10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) y responderá por los daños que cause a los huéspedes, al personal o a las instalaciones de "EL CLIENTE" con motivo de "LOS SERVICIOS".

DÉCIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato sin responsabilidad mediante aviso por escrito con noventa (90) días naturales de anticipación, liquidándose únicamente los servicios prestados hasta la fecha efectiva de terminación.

DÉCIMA TERCERA.- RESCISIÓN. "EL CLIENTE" podrá rescindir el contrato sin responsabilidad si: (a) la disponibilidad de los equipos es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) durante dos (2) meses consecutivos; (b) ocurre un incidente de seguridad imputable a "EL PRESTADOR"; o (c) "EL PRESTADOR" incumple cualquier otra obligación y no la subsana en quince (15) días naturales.

DÉCIMA CUARTA.- REFACCIONES. Las refacciones que "EL PRESTADOR" instale serán nuevas, originales o de calidad equivalente certificada por el fabricante del equipo, y contarán con la garantía señalada en este contrato. Las piezas retiradas quedarán a disposición de "EL CLIENTE" durante treinta (30) días naturales para su revisión, antes de su disposición final conforme a la normatividad ambiental.

Cuando una refacción no incluida en el Anexo B sea indispensable para restablecer el servicio de un equipo con personas o carga en riesgo, "EL PRESTADOR" podrá instalarla de inmediato y presentará la cotización para su autorización dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes.

DÉCIMA QUINTA.- TRABAJOS ADICIONALES Y MODERNIZACIONES. Los trabajos que excedan el alcance de "LOS SERVICIOS", incluyendo modernizaciones de controladores, sustitución de máquinas o adecuaciones derivadas de cambios normativos, se cotizarán conforme a la lista de precios unitarios del Anexo C, vigente durante el primer año del contrato y actualizable conforme a la cláusula de actualización de la contraprestación. Ningún trabajo adicional podrá iniciarse sin orden de compra emitida por "EL CLIENTE".

"EL PRESTADOR" presentará anualmente un diagnóstico del estado de los equipos con las recomendaciones de modernización priorizadas por riesgo, a fin de que "EL CLIENTE" las considere en su presupuesto de inversión.

DÉCIMA SEXTA.- OBLIGACIONES DE EL CLIENTE. "EL CLIENTE" se obliga a: (a) permitir el acceso del personal técnico a los cuartos de máquinas, fosos y cubos en los horarios acordados; (b) designar en cada hotel a un responsable de mantenimiento como enlace; (c) no permitir que terceros no autorizados intervengan los equipos; y (d) informar a "EL PRESTADOR" cualquier falla o uso indebido de que tenga conocimiento.

DÉCIMA SÉPTIMA.- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones derivado de caso fortuito o fuerza mayor. Durante el tiempo que dure el evento no se computarán los niveles de servicio de los equipos afectados, y las partes acordarán las medidas necesarias para restablecer "LOS SERVICIOS" a la brevedad.

DÉCIMA OCTAVA.- DICTÁMENES E INSPECCIONES. "EL PRESTADOR" emitirá anualmente, para cada equipo, el dictamen de funcionamiento y seguridad que exija la autoridad local, y acompañará al personal de "EL CLIENTE" en las inspecciones que realicen las autoridades de protección civil. Las observaciones derivadas de dichas inspecciones que correspondan al alcance de "LOS SERVICIOS" se atenderán sin costo adicional.

DÉCIMA NOVENA.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. "EL PRESTADOR" no podrá ceder los derechos y obligaciones del presente contrato ni subcontratar la prestación de "LOS SERVICIOS" sin el consentimiento previo y por escrito de "EL CLIENTE". En caso de autorizarse la subcontratación, "EL PRESTADOR" seguirá siendo responsable frente a "EL CLIENTE" por la totalidad de las obligaciones.

VIGÉSIMA.- ANTICORRUPCIÓN. "EL PRESTADOR" se obliga a no ofrecer, prometer ni entregar pagos, regalos o beneficios indebidos a empleados de "EL CLIENTE" o a servidores públicos con motivo de este contrato, y a cumplir con el código de ética para proveedores de "EL CLIENTE", que declara conocer. El incumplimiento de esta cláusula será causa de rescisión inmediata.

VIGÉSIMA PRIMERA.- AVISOS. Los avisos entre las partes se harán por escrito en los domicilios señalados en las declaraciones. Los reportes operativos y de emergencia podrán hacerse por teléfono o por los medios electrónicos que las partes acuerden, debiendo confirmarse por escrito cuando impliquen deducciones o penalidades.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- CONFIDENCIALIDAD Y DATOS PERSONALES. "EL PRESTADOR" tratará con confidencialidad la información de "EL CLIENTE" y los datos personales a los que tenga acceso, conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y los utilizará únicamente para prestar "LOS SERVICIOS".

VIGÉSIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN. Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a los tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero.

Leído que fue el presente contrato, las partes lo firman en la Ciudad de México el 28 de junio de 2024.

"EL PRESTADOR"

ELEVADORES Y SISTEMAS VERTICALES DE MÉXICO,NORTE 19 OPERADORA HOTELERA, S.A. DE C.V.

Ing. Sergio Albarrán Peña
Representante legal

"EL CLIENTE"

Lic. Fernando Ibarra Soto
Apoderado legal

TESTIGO

Lic. Adriana Solís Medina

TESTIGO

C.P. Marco Antonio Ruiz Leal